

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1303/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประสิทธิ์ มากมี

จำเลย

นายประสิทธิ์ มากมี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 32,33,83,91,264,265,268 ให้ลงโทษเพียงกระทงเดียว ตามมาตรา
268 ให้จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี ของกลางริบ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยผู้ขอประกันยื่นคำร้องประกอบ(อันดับ 13 สำนวน
ธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
ห้าหมื่นบาท (อันดับ 4 แผ่นที่ 4 สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>